

1500218-80.2022.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Roubo

Magistrado: Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/08/2022

... sua prisão, pois ali é ponto de tráfico e eles sempre ficam por ali, mas nada foi encontrado. Não conhecia a vítima ou parentes da vítima.

O réu CARLOS, interrogado em sede policial, disse que "nega ter cometido o delito. Indagado se conhece os indiciados HENRIQUE SANTOS DE BASTOS e DANILO SILVA DE SOUZA, informou que não" (fls. 212/213 do apenso nº 1500593-70.2022.8.26.0361).

Em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

1ª Vara Criminal

Av. Valentina Mello Freire Borenstein, nº 331, Mogi das Cruzes-SP - cep 08735-270

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500218-80.2022.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500218-80.2022.8.26.0616 2022/000132

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2020440/2022 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 22596531 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 172/22/638 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 2020440 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HENRIQUE SANTOS DE BASTOS e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Vistos.

HENRIQUE SANTOS DE BASTOS, CARLOS LUÍS BEZERRA JÚNIOR e DANILO SILVA DE SOUZA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, c.c. artigo 158, §§1º e 3º, e artigo 29, caput, todos do Código Penal, em concurso material, porque segundo apurado, no dia 23 de janeiro de 2022, entre 17h30min e 19h, na Rua Concetta Maria Ruta, altura numeral 19, Conjunto Residencial Vila Prata, nesta cidade e comarca de Mogi das Cruzes, agindo em concurso de

agentes e unidade de desígnios, subtraíram, em proveito comum, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, em detrimento da vítima Lucas Lima de Figueirêdo Souza, coisas alheias móveis, consistentes: em 01 veículo BMW, de cor prata e placas EUI - 7227/Mogi das Cruzes, além de inúmeros pertences pessoais, dentre os quais: 01 (um) notebook; 01 (um) relógio de pulso; 01 (uma) pulseira e 03 (três) cartões bancários, todos pertencentes à referida vítima.

Consta também que, no mesmo contexto temporal e espacial acima informado, HENRIQUE SANTOS DE BASTOS, CARLOS LUÍS BEZERRA JÚNIOR e DANILO SILVA DE SOUZA, qualificados nos autos, agindo em concurso de agentes e unidade de desígnios entre eles, constrangeram a vítima Lucas Lima de Figueirêdo Souza a realizar transferências bancárias, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo e com o intuito de obter vantagem econômica mediante restrição da liberdade da vítima, sendo essa condição necessária para a obtenção da vantagem econômica. Houve prisão em flagrante do réu HENRIQUE (fls. 01/02), convertida em preventiva, conforme r. decisão de fls. 102/104.

Recebida a denúncia em 31 de janeiro de 2022 (fls. 122/124).

Em 08 de fevereiro de 2022 foi decretada a prisão temporária do réu CARLOS (fls. 162/166 dos autos em apenso nº 1500601-47.2022.8.26.0361). Mandado de prisão cumprido em 15 de fevereiro de 2022 (fls. 156/158).

Em 23 de fevereiro de 2022 houve aditamento da denúncia para inclusão do réu CARLOS (fls. 183/183), que foi recebido em 24 de fevereiro de 2022, além de ter sido decretada sua prisão preventiva (fls. 187/190).

Em 16 de março de 2022 a denúncia foi novamente aditada para inclusão do réu DANILO (fls. 204/207).

Às fls. 211/214 foi recebido o aditamento à denúncia, bem como decretada a prisão preventiva de DANILO.

Os acusados foram citados às fls. 144, 250 e 255.

Resposta à acusação às fls. 264.

Prosseguiu-se a persecução penal, uma vez que ausente causa de absolvição sumária (fls. 273/274).

Durante a instrução virtual, foram ouvidas a vítima e três testemunhas, bem como interrogados os acusados, por meio do sistema audiovisual, de acordo com artigo 405, parágrafo 1º, do Código de Processo Penal.

Ao final, as partes apresentaram memoriais, na forma do artigo 403, §3º, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público pleiteou a condenação dos acusados nos termos da denúncia e seus aditamentos (fls. 317/327).

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição por fragilidade probatória, e, subsidiariamente, buscou a fixação da pena-base no mínimo legal, a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência (réu Danilo), a redução máxima pela tentativa, o afastamento da majorante referente à restrição de liberdade, bem como a fixação de regime diverso do fechado.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletins de ocorrência (fls. 28/34 e 35/37), autos de exibição, apreensão e entrega (fls. 15/16), auto de exibição e apreensão (fls. 17), autos de avaliação (fls. 18/19 e 20/21), autos de reconhecimento de pessoa (fls. 22/24 destes autos, 208 e 211 do apenso nº 1500593-70.2022.8.26.0361), autos de reconhecimento de objeto (fls. 25/27), fotografias de fls. 87/88, autos de reconhecimento fotográficos (fls. 111, 113 e 209 do apenso nº 1500593-70.2022.8.26.0361), laudo pericial papiloscópico (fls. 137/144 do apenso nº 1500593-70.2022.8.26.0361), comprovante da transferência PIX (fls. 239 do apenso nº 1500593-70.2022.8.26.0361), laudo pericial da arma de pressão, do celular, da máquina eletrônica portátil, e do veículo Onix (fls. 293/302 e 306/312), bem como pela prova oral colhida.

A autoria é inconteste.

A vítima, Lucas Lima de Figueiredo Souza, ouvida perante a autoridade policial, relatou que “na data de 23/02/2022, um domingo, por volta das 17h30, junto à Rua Conceta Maria Rutta, nº 19, no bairro Vila da Prata, foi “rendido por três

criminosos" (sic), um deles empunhando um simulacro de arma de fogo, aparentando tratar-se de uma "pistola", a qual o declarante, apenas nesta Delegacia de Polícia, tomou ciência de que se tratava de uma réplica de arma de fogo, e não de uma arma verdadeira. Relata o declarante que estava na posse de seu veículo BMW, de cor prata e placas EUI - 7227, de Mogi das Cruzes, além de inúmeros pertences pessoais, dentre os quais um notebook, um relógio de pulso e uma pulseira, objetos estes que foram roubados pelos criminosos. Explica o declarante que, inicialmente, após ter sido rendido, fora embarcado no interior de seu próprio automóvel, cuja direção fora, então, assumida por um dos roubadores, sendo certo que, neste ato, o declarante reconhece de forma POSITIVA e PESSOALMENTE, bem como sem qualquer margem de dúvida, o indiciado HENRIQUE SANTOS DE BASTOS, já qualificado nestes autos, como sendo o criminoso que portava consigo a réplica de arma de fogo, bem como que permaneceu "sentado no banco traseiro" (sic), junto com o declarante, tanto no seu automóvel BMW, quanto, no interior do veículo GM Onix, para o qual o declarante foi, posteriormente, transferido, durante o tempo em que permaneceu privado de liberdade, pelos criminosos. Afirma o declarante ter sido coagido a realizar uma transferência bancária para uma conta bancária indicada pelos próprios criminosos, através do aplicativo denominado "pix", no valor de R\$ 1.290,00 (mil duzentos e noventa reais), sendo certo que a conta de destino estava em nome da pessoa de "Vanderléia Américo", a qual teria conta bancária no banco "Stone pagamentos". Relata ofendido ter permanecido por um tempo considerável em poder dos três criminosos, sendo que foi "transferido para outro veículo", qual seja, um GM Onix, de cor branca sendo que este segundo automóvel, já estava sendo utilizado pelo três criminosos como veículo de escolta ao carro ora subtraído do declarante, de modo que seu veículo BMW culminou, então, por ser abandonado junto à Rua José Cândido Ramos. Neste ato, o declarante recebe, em auto próprio, seu veículo BMW, ora recuperado, bem como seus pertencentes pessoais, também recuperados, quais sejam um notebook, um relógio de pulso e uma pulseira, objetos estes que lhe foram entregues diretamente pela própria Polícia Militar, sendo certo que, infelizmente, três cartões bancários seus não foram recuperados. Explica o declarante, quando passaram a ser acompanhados pela viatura da Polícia Militar, os criminosos passaram a "fugir com o carro", até que desembarcaram, em fuga, do aludido veículo, sendo que um deles correu em direção ao interior de um matagal, "pulando num córrego", sendo presos pelos policiais militares. Neste ato, o declarante reconhece, sem sombra de dúvidas, o simulacro de arma de fogo ora apreendido nestes autos como sendo, efetivamente, a "arma" ora empregada pelo indiciado HENRIQUE para rendê-lo, bem como intimidá-lo, durante a ação criminosa. Por fim, o declarante afirma que, apesar das ameaças e dos momentos de pavor pelo qual passou, felizmente, não chegou a ser agredido fisicamente por nenhum dos criminosos, de modo que não deseja se submeter a exame de corpo de delito. Esclarece o declarante que durante a ação criminosa os roubadores estavam "agressivos" e que o declarante, saiu do veículo, quando da abordagem feita pelos policiais militares, oportunidade em que se identificou a estes, como sendo a "vítima", pois estava, inclusive, "sem camisa", ou seja, da mesma forma como estava, quando fora rendido pelos criminosos" (fls. 11/12).

Após, atendendo ao chamado da autoridade policial, no dia 01/02/2022, disse que "ratifica integralmente suas declarações prestadas no auto da prisão em flagrante, lavrado pela Central de Polícia Judiciária de Mogi das Cruzes, tendo sido preso na ocasião um dos três assaltantes (Henrique Santos de Bastos) e, nesta data, foi solicitado a comparecer nesta Unidade Policial, a fim de proceder ao reconhecimento fotográfico para identificação dos outros dois assaltantes. O declarante descreve os dois outros assaltantes como sendo: aquele que conduziu o veículo do declarante: de cutis quase branca, com cabelo loiro (luzes na parte de cima da cabeça), usava aparelho dentário, magro, estatura mediana e o terceiro indivíduo era o que conduzia o Chevrolet Onix, sabendo dizer que era de cutis parda, magro e usava cavanhaque e cabelo curto, no que exibido fotografias de CARLOS LUIS BEZERRA JUNIOR, RG nº 58.770.688-0, RG criminal 71.612.785-4, filho de Carlos Luis Bezerra e Vera Lucia Nascimento, nascido aos 20/04/1997, natural de Ferraz de Vasconcelos, o qual segundo informado teria sido detido portando drogas (TC 900 005/22),

RECONHECEU SEM SOMBRA DE DÚVIDAS, como sendo o indivíduo que participou do assalto na companhia de HENRIQUE SANTOS DE BASTOS, sendo certo que foi ele (CARLOS LUIS) quem conduziu o carro I/BMW 318I, placas EUI7227/Mogi das Cruzes, do declarante, enquanto no banco de trás do automóvel era ameaçado por Henrique Santos de Bastos, que portava para o declarante uma arma de fogo, a qual após a prisão daquele indivíduo soube tratar-se de um simulacro (fls. 112 do apenso nº 1500593-70.2022.8.26.0361).

Após, atendendo novamente ao chamado da autoridade policial, no dia 16/02/2022, disse que "ratifica integralmente suas declarações prestadas no auto da prisão em flagrante, lavrado pela Central de Polícia Judiciária de Mogi das Cruzes, e nesta data solicitado a promover o auto de reconhecimento pessoal de CARLOS LUIS BEZERRA JUNIOR, informa que o RECONHECE sem sombra de dúvidas. O declarante ainda toma conhecimento de que o terceiro indivíduo teria sido identificado através da perícia de coleta de material papiloscópico realizado nos veículos do declarante e da outra vítima, bem como que este indivíduo teria sido preso (BO nº 229/2022, de 31/01/2022, Del.Sec. Mogi Cruzes Plantão) e exibido ao declarante a fotografia da pessoa identificada como DANILO SILVA DE SOUZA, RG nº 52.924.205-9, filho de Denival Sinobilino de Souza e Rosilene Maria da Silva, nascido aos 11/06/1998, natural de Mogi das Cruzes, na data de sua prisão em 31/01/2022, o RECONHECE sem sombra de dúvidas como sendo o terceiro indivíduo que participou do assalto ao declarante, que estava na condução do veículo ONIX, veículo este para onde o declarante foi transferido durante o trajeto que realizaram, conforme suas declarações no auto de prisão em flagrante" (fls. 207 do apenso nº 1500593-70.2022.8.26.0361).

Ouvido em juízo, inicialmente, apresentadas três pessoas pela Penitenciária de Presidente Venceslau, reconheceu o réu Danilo. Após, apresentadas quatro pessoas pelo CDP de Mogi das Cruzes, entre elas os dois réus, reconheceu apenas o réu Carlos. Narrou que os fatos são verdadeiros. Disse que quando chegou na porta de sua casa, os réus chegaram com um veículo Onix, pararam na lateral de seu carro e desceram com a arma – que não sabia se era de verdade ou não. Mandaram que entrasse em seu próprio carro, no banco de trás. Um deles foi pilotando seu carro e o outro o veículo Onix. Deram uma volta pela Vila da Prata e a todo momento diziam que queriam dinheiro. Abandonaram seu carro e o transferiram para o veículo Onix. Pegaram seu celular e pediram para fazer PIX. Eles estavam com maquininha e tentaram passar seu cartão de crédito. Ficaram andando com o depoente, até que uma viatura avistou o veículo Onix. Sua madrastra viu quando o pegaram na porta de sua casa. A polícia deu ordem de parada, mas eles não pararam e, assim, iniciou-se uma perseguição. Estava dentro do veículo Onix quando houve a perseguição policial. Tinham 3 pessoas no carro: inicialmente dois na frente e um atrás, depois ficou apenas o que estava dirigindo na frente e os outros dois atrás. Essa ação durou em torno de 2 horas. Um deles, o que foi preso em flagrante, estava com máscara de proteção do covid e blusa de manga comprida. Os acusados correram cada um para um lado e o depoente foi socorrido pelos policiais. Afirma que eles não conseguiram passar seu cartão na maquininha e o valor do PIX foi ressarcido pelo banco. Não sofreu agressão física, apenas ameaça com arma de fogo, enquanto pediam dinheiro. Conseguiu recuperar tudo. Eles mexeram em seu celular, exigiram que colocasse a digital e fizeram o PIX. Entregou o comprovante do PIX para o Delegado. Eles chegaram a trocar a direção do Onix. Acredita que os dois réus mostrados na câmera do CDP eram quem estavam no banco de trás e o da câmera da Penitenciária quem estava na direção. Perguntado se a rua em que foi abordado era iluminada, afirma que ainda estava de dia, não tinha escurecido. Perguntado como foi o reconhecimento da primeira pessoa, se tinham outras pessoas ao lado, diz que tinham outras pessoas. Afirma que fez dois reconhecimentos. Não fez o reconhecimento do terceiro, apenas do que foi preso em flagrante e do que foi preso uma semana depois. O reconhecimento do que foi preso uma semana depois foi pessoal e tinham outras pessoas. Adriana os presenciou abordando-o na porta da casa. No reconhecimento pessoal do réu preso em flagrante não tinham outras pessoas junto, tinha apenas ele na sala. Do segundo, tinham outras pessoas. Por fim, esclarece que, na polícia, fez o reconhecimento fotográfico do acusado que está preso na Penitenciária de

Presidente Venceslau (Danilo). O valor de transferência pelo PIX foi de um mil e pouco reais, era o que tinha em conta.

A testemunha Adriana Cardoso Cruz, ouvida em solo policial, narrou que, “na tarde de 23/02/2022, um domingo, por volta das 17h30, estava parada em frente à sua residência, junto à Rua Conceta Maria Rutta, nº 19, no bairro Vila da Prata, ocasião em que a pessoa de “Lucas” o qual é filho do namorado de sua irmã e estava “chegando de mudança”, foi “rendido por três criminosos” (sic), um deles empunhando uma “arma”, do tipo “pistola”, a qual a depoente, apenas nesta Delegacia de Polícia, tomou ciência de que se tratava de uma réplica de arma de fogo, e não de uma arma verdadeira. Neste ato, a depoente assevera que a pessoa de “Lucas” estava com um veículo BMW, de cor prata, sendo que o “ladroões chegaram num veículo GM Onix de cor branca” (sic). A depoente, neste ato, reconhece, em sombra de dúvidas a pessoa do indiciado HENRIQUE SANTOS BASTOS como sendo um dos criminosos que rendeu a pessoa de “Lucas”, sendo que era este o criminoso que estava “empunhando a pistola” (sic). A depoente confirma que sua irmã Fernanda Cardoso Cruz foi quem acionou a Polícia Militar, através do telefone 190, noticiando que “Lucas havia sido sequestrado”, repassando as características da vítima, bem como os dados dos dois veículos, quais sejam, a BMW de propriedade de Lucas e a GM Onix, ora empregado pelos roubadores” (fls. 06).

Após, atendendo ao chamado da autoridade policial, no dia 01/02/2022, disse que “ratifica seu depoimento prestado anteriormente e, nesta data, foi solicitada a comparecer nesta Unidade Policial, a fim de proceder ao reconhecimento fotográfico, visando identificar os outros dois indivíduos que também participaram do assalto, além do que foi preso na data dos fatos (HENRIQUE SANTOS DE BASTOS). A depoente informa que consegue descrever o segundo assaltante que tomou a direção do veículo automotor de Lucas Lima de Figueiredo Souza, como sendo moreno claro, que usava aparelho nos dentes, haja vista que teria visto somente o rosto deste indivíduo e o terceiro assaltante informa que não tem condições de descrevê-lo, não chegou a ver nem seu rosto, no que exibido fotografias de CARLOS LUIS BEZERRA JUNIOR, RG nº 58.770.688-0, RG criminal 71.612.785-4, filho de Carlos Luis Bezerra e Vera Lucia Nascimento, nascido aos 20/04/1997, natural de Ferraz de Vasconcelos, o qual segundo informado teria sido detido portando drogas (TC 900 005/22), RECONHECEU SEM SOMBRA DE DÚVIDAS, como sendo o indivíduo que participou do assalto à Lucas Lima de Figueiredo Souza, sendo certo que foi ele quem assumiu a direção do veículo automotor I/BMW 318I, placas EUI7227/Mogi das Cruzes, enquanto Lucas foi colocado no banco de trás do automóvel na companhia do assaltante que foi preso” (fls. 110 do apenso nº 1500593-70.2022.8.26.0361).

Atendendo novamente ao chamado da autoridade policial, no dia 17/02/2022, disse que “ratifica seu depoimento prestado no auto de prisão em flagrante e, nesta data, foi solicitada a comparecer nesta Unidade Policial, a fim de proceder ao reconhecimento pessoal de CARLOS LUIS BEZERRA JUNIOR, no que RECONHECEU sem sombra de dúvida como sendo o segundo indivíduo que assaltou Lucas Lima de Figueiredo Souza. A depoente, como já relatado, informa que o terceiro assaltante não tem condições de descrevê-lo, não chegou a ver nem seu rosto, o qual na ocasião estava na condução do veículo Onix, mesmo assim exibido a depoente a fotografia de DANILO SILVA SOUZA, RG nº 52.924.205-9, tomando conhecimento de que ele seria o terceiro assaltante, bem como que também se encontra preso (BO nº 229/2022, de 31/01/2022, Del.Sec. Mogi Cruzes Plentão), afirma novamente não ter condições de reconhecê-lo, pois não chegou a ver seu rosto” (fls. 210 do apenso nº 1500593-70.2022.8.26.0361).

Ouvida em juízo, inicialmente, apresentadas três pessoas pela Penitenciária de Presidente Venceslau, reconheceu o réu Danilo. Após, apresentadas quatro pessoas pelo CDP de Mogi das Cruzes, entre elas os dois réus, reconheceu apenas o réu Carlos. Disse que Lucas foi sequestrado na porta de sua casa. Estava com ele no portão. O pai dele casou-se com sua irmã e estavam de mudança. Entrou para guardar algumas coisas, quando escutou “perdeu, perdeu”. Quando abriu o portão, viu o Onix em frente ao carro do Lucas e já o estavam colocando dentro do carro dele, com a arma. Pediram para que a depoente entrasse, senão a levariam junto. No carro do Lucas tinham dois deles. Não chegou a ver o que estava no veículo Onix. Conseguiu visualizar dois deles e fez o reconhecimento na Delegacia de Polícia. Sua irmã que

chamou a polícia, porque a depoente estava muito nervosa. Estava no mesmo local de Lucas quando foi feito o reconhecimento. No reconhecimento feito na Delegacia, do acusado preso em flagrante, só tinha ele na sala. No segundo reconhecimento feito, do segundo rapaz, tinham outras pessoas. Não fez o reconhecimento do terceiro, pois era quem estava no Onix, com o vidro todo fechado, não conseguiu ver. Apontaram a arma para a depoente e falaram "entra, senão você vai junto".

O Policial Militar Diego Souza Dias, ouvido em 15/02/2022, em solo policial, quando do cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do acusado CARLOS, afirmou que "Comparece nesta Unidade Policial apresentando Carlos Luis Bezerra Junior, e nesta oportunidade informou que na ocasião da apresentação do flagrante em data de 23 de Janeiro de 2022, ora apurado, após o acompanhamento do veículo GM/Onix e interceptação deste, os três indivíduos e a vítima Lucas desembarcaram, sendo certo que dois dos indivíduos empreenderam fuga em direção a um matagal, sendo acompanhados pelo depoente e por seu parceiro Sargento Aguinaldo, até que em certo ponto os mesmos caíram em um córrego, e um deles empreendeu fuga, tendo sido capturado na ocasião, Henrique Santos Bastos, conforme depoimento prestado na ocasião da prisão em flagrante do mesmo. Nesta oportunidade, assegura que após conduzir o capturado Carlos Luiz Bezerra Junior reconheceu o mesmo como sendo o segundo indivíduo que empreendeu fuga na ocasião da prisão de Henrique, afirmando sem sombra de dúvidas que Carlos trata-se do indivíduo que após cair no córrego, logrou em empreender fuga para local incerto e ignorado. Questionado acerca do terceiro indivíduo que se encontrava no interior do GM/Onix afirmou não ter condições de efetuar qualquer tipo de reconhecimento do mesmo, haja vista que na ocasião da fuga dos mesmos, teve contato apenas com Carlos Luis e Henrique" (fls. 185 do apenso nº 1500593-70.2022.8.26.0361).

Em juízo, esclareceu que foram informados via COPOM sobre o roubo; que os indivíduos estavam em um Onix branco, roubaram uma BMW e levaram a vítima junto. Iniciaram o patrulhamento nos possíveis locais de fuga quando, na Av. Japão, se depararam com o veículo Onix. Consultaram a placa e constatou-se que o veículo era produto de roubo anterior. Tentaram abordá-lo, mas o condutor empreendeu fuga pelo bairro Santos Dumont. Na Rua Austrália, eles abandonaram o veículo, deixaram a vítima da BMW e fugiram, mas conseguiram abordar o acusado Henrique no local, que jogou uma réplica de arma de fogo próximo a um córrego. Os outros dois se evadiram. Não conhecia o acusado preso em flagrante de data anterior. Perguntado se Henrique teria falado algo sobre a fuga ou sobre o crime, quando da abordagem policial, diz que Henrique não chegou a falar nada. Henrique tentou fugir, mas fez seu acompanhamento e conseguiu prendê-lo próximo ao veículo Onix. Pelo que se recorda, a vítima relatou que estava com algum parente próximo a sua casa, quando chegou um Onix branco e o abordaram, tentaram pegar seus pertences e depois levaram ele junto. Ela relatou também que quando estavam dentro do Onix, tentaram fazer transferência via PIX e passar o cartão da vítima na maquininha. Eles estavam com essa máquina de cartão dentro do carro. Afirma que a vítima reconheceu Henrique já no momento da prisão. O depoente e seu parceiro, juntos, prenderam o acusado em flagrante. Henrique distava do Onix cerca de dez metros, foi bem próximo. Ele abandonou o veículo e correu para o córrego, que ficava ao lado. Não o perdeu de vista. Não se recorda como ele estava vestido e se estava de máscara.

O Policial Militar Agnaldo José de Oliveira, em juízo, relatou que na data dos fatos estava em patrulhamento, quando foi irradiado via COPOM ocorrência de roubo de veículo. Foi informado que os indivíduos estavam utilizando um Onix, que tinham levado a vítima no carro dela e que, posteriormente, abandonaram o veículo da vítima e ficaram apenas com o Onix. Com as características do Onix, iniciou patrulhamento com as viaturas e, na Av. Japão, próximo ao Oropó, Santos Dumont, se depararam com o Onix e deram sinal de parada. Ainda não tinham certeza se era o veículo envolvido com os fatos, mas, ao dar sinal de parada, o condutor empreendeu fuga. Houve um breve acompanhamento e, quando os indivíduos entraram em uma rua que não daria mais para prosseguir, abandonaram o veículo com a vítima dentro. Dois deles conseguiram fugir, mas conseguiram capturar Henrique pulando um córrego, com o simulacro. Henrique distava cerca de cinco metros do local em que o veículo foi abandonado. Não perdeu Henrique de vista em nenhum momento. No local dos fatos,

informalmente, Henrique confessou os fatos, mas não mencionou nada sobre os outros dois comparsas. Não conhecia Henrique de data anterior. O depoente e seu parceiro, juntos, prenderam o acusado, mas foi o depoente quem deu a voz de prisão. Não se recorda se ele estava de máscara. Ele estava de calça e camiseta, mas não sabe especificar melhor.

Os réus CARLOS e HENRIQUE, quando interrogados em Juízo, negaram a prática delitiva. O acusado DANILO, por sua vez, admitiu a prática do crime.

O acusado HENRIQUE, em sede policial, preferiu o silêncio (fls. 28 do apenso nº 1500593-70.2022.8.26.0361).

Em juízo, disse que não tem nada a ver com a situação. Mora próximo ao local, no Jardim Planalto. Quando foi preso, estava voltando da casa de um amigo, que mora na região do Oropó. Quando estava atravessando a ponte, já perto do bairro em que mora, viu duas motos da ROCAM. Os policiais “o pararam e o enquadraram”. Estava há oito meses na rua. Parou, quando solicitado pelos policiais, porque estava tranquilo, sem dever nada. Os policiais começaram a fazer perguntas, onde morava. Apareceu outra viatura e os policiais já mandaram algemá-lo. Perguntou o que estava acontecendo e o policial mandou que ficasse quieto. Foi algemado e colocado dentro da viatura. Os policiais o levaram para uma rua sem saída, no bairro do Oropó, onde tinha um carro branco parado e um cara. Chegaram várias viaturas. Os policiais falaram para o cara falar que era ele, “fala que é ele, é ele aí” (sic). Os outros policiais falavam que os outros tinham corrido, mas não estava entendendo nada. Não estava dirigindo o Onix. Estava há oito meses na rua, parou com o crime. Não correu e não jogou simulacro. Não conhece os corréus Danilo e Carlos. Não conhece nenhum dos réus que visualizou na audiência. Afirma que já foi enquadrado no bairro pelos policiais que efetuaram sua prisão, pois ali é ponto de tráfico e eles sempre ficam por ali, mas nada foi encontrado. Não conhecia a vítima ou parentes da vítima.

O réu CARLOS, interrogado em sede policial, disse que “nega ter cometido o delito. Indagado se conhece os indiciados HENRIQUE SANTOS DE BASTOS e DANILO SILVA DE SOUZA, informou que não” (fls. 212/213 do apenso nº 1500593-70.2022.8.26.0361).

Em juízo, alegou que não está envolvido com os fatos. Não roubou a BMW. No dia dos fatos estava na casa de sua namorada e ficou na casa dela até o dia seguinte. Está sendo acusado porque uma semana antes de ser preso foi abordado com uma bucha de maconha e levado para a Delegacia. Tiraram sua fotografia e mostraram para a vítima, que o reconheceu. Não conhecia os corréus. Não conhecia os policiais que efetuaram sua prisão.

Em sede policial, o réu Danilo Silva de Souza, “indagado se participou do roubo ocorrido ao veículo BMW, no dia 23/01/2022, o interrogando respondeu que não e que desconhece o fato. Indagado se conhece os dois indivíduos presos pelo roubo deste veículo, de prenomes Carlos e Henrique, informou que não os conhece. Cientificado da localização de sua impressão digital localizada no veículo Onix, o interrogando respondeu que andou em um veículo Onix, não sabendo se branco, alegando que pegou ele para andar e não tinha conhecimento se era roubado, realmente andou no Onix. Indagado de quem pegou o veículo Onix, respondeu que não pode responder, pois não quer se comprometer na cadeia e na rua” (fls. 224/225 do apenso nº 1500593-70.2022.8.26.0361).

Em juízo, diz que realmente cometeu esse fato e está muito arrependido. Conhece Henrique. Não conhece Carlos. Diz que não pode falar quem são os comparsas, pois não quer se comprometer com ninguém na cadeia. Conhece Henrique há um bom tempo, mas não de roubo, essas coisas. Afirma que saiu da prisão em novembro de 2021. Tem ciência de que Henrique foi preso no dia do roubo.

As provas colhidas, destarte, inclusive sob o crivo do contraditório, são firmes e uníssonas em apontar a responsabilidade dos réus pelos delitos em apreço.

Não obstante a negativa dos acusados CARLOS e HENRIQUE, a prova amealhada lhes apresenta desfavorável, tanto quanto segura e concatenada.

Note-se que a vítima foi firme e segura em suas declarações, descrevendo os fatos de forma minuciosa. Não há motivo para acreditar que queira a vítima incriminar pessoas inocentes, afastando-se a possibilidade de injusta acusação.

Frise-se que, no campo probatório, a palavra serena da vítima de um assalto é sumamente valiosa, pois incidindo sobre proceder de desconhecidos, como no caso dos

autos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes. Assim, pode até mesmo sobrepor-se às palavras do réu, que pode contar meias verdades ou mesmo mentir para cavar uma redução na condenação, notadamente, quando amparada pelos demais elementos colhidos sob o crivo do contraditório, como no caso presente.

Neste sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...) 2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022)". (AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

A palavra da vítima assume fundamental importância, eis que, em sede de crimes de furto e roubo, normalmente tocados de clandestinidade, é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais. Precedentes do STJ [AgRg no AREsp n. 482.281/BA - 2014/0048036-7 - Rel. Min. Marilza Maynard (Desembargadora convocada do TJ/SE) - 6ª T. - j. 06.05.2014 - DJE 16.05.2014 e AgRg no AREsp 297.871/RN 2013/0060207-3 - Rel. Min. Campos Marques (Desembargador convocado do TJ/PR) - 5ª T. - j. 18.04.2013 - DJE 24.04.2013] e do TJSP (Ap. n. 00112715820118260248/SP - Rel. Des. Moreira da Silva - J. 30.10.2014 - DJE 06.11.2014; Ap. n. 00504618420108260564/SP - Rel. Des. J. Martins - j. 16.10.2014 - DJE 04.11.2014; Ap. n. 0016500-55.2012.8.26.0606 - Rel. Des. Grassi Neto - j. 30.10.14; Ap. 3021070-20.2013.8.26.0114 - Rel. Des. Alcides Malossi Junior - j. 30.10.14 e Ap. 0002044-13.2011.8.26.0614 - Rel. Des. Paulo Rossi - j. 22.10.14) (TJ-SP 00099614020148260077 SP 0009961-40.2014.8.26.0077, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 31/07/2018, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 03/08/2018).

Doutrina e jurisprudência não destoam quanto à validade da palavra da vítima:

"Todavia, como se tem assinalado na doutrina e jurisprudência, as declarações do ofendido podem ser decisivas quando se trata de delitos que se cometem às ocultas... São também sumamente valiosas quando incidem sobre o proceder de desconhecidos, em que o único interesse de lesado é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes. É o que ocorre, por exemplo, nos crimes de roubo, extorsão mediante sequestro, etc". (Júlio Fabbrini Mirabete, Proc. Penal, 2ª Ed. pág. 279).

Ademais, suas declarações encontram-se em harmonia com a versão apresentada pelos policiais militares e pela testemunha Adriana - que presenciou a vítima ser abordada pelos acusados, conquanto não tenha conseguido visualizar um deles. As palavras dos policiais militares também merecem total credibilidade e nada há nos autos que desmereça seus relatos, pois prestaram depoimentos firmes e categóricos. E, com relação ao valor probatório dos depoimentos de policiais, já se decidiu:

"Os depoimentos dos policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de suas funções precípuas"(TJRJ -AC. -Rel. Synésio de Aquino -RDTJRJ 7/287). As pequenas divergências nos depoimentos, apontadas pela defesa, com relação à roupa utilizada pelo acusado preso em flagrante (Henrique), não tem o condão de enfraquecer a prova acusatória, pois naquilo que foi essencial, restaram uníssonos. A alegação defensiva de violação ao procedimento do artigo 226 do Código de Processo Penal não merece prosperar. Isso porque as recomendações são facultativas



e devem ser observadas quando possível. Afinal, isso depende das possibilidades fáticas, mormente porque muitas vezes, pode-se mostrar difícil (ou impossível) encontrar pessoas de traços semelhantes àquele que será reconhecido. Ressalte-se que a autoria delitiva de HENRIQUE e DANILO não tem como único elemento de prova o reconhecimento, porquanto existem nos autos outros elementos aptos à condenação.

Em relação ao acusado HENRIQUE, conquanto não tenha sido reconhecido em juízo, verifica-se que foi preso em flagrante, em posse do simulacro de arma de fogo. Por oportuno:

APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. Restrição à liberdade da vítima. Materialidade e autoria comprovadas. Declarações da vítima corroboradas por depoimentos seguros dos policiais, sem se ignorar a apreensão do simulacro de arma de fogo utilizado para intimidar a vítima e do celular subtraído em poder do apelante, preso em flagrante logo depois do crime, tudo a reforçar a procedência da denúncia. Reconhecimento pessoal realizado pela vítima nas duas fases da persecução de forma válida em consonância com o acervo probatório. Causa de aumento inquestionável. Condenação mantida. Basilar acima do piso em face de circunstância judicial desfavorável representada pela culpabilidade exacerbada. Reincidência específica. Regime inicial fechado único adequado ao roubo, à majorante, circunstância negativa e recidiva também colidentes com retiro menos severo. Erro material no cálculo da pena de multa retificado de ofício. Recurso improvido (TJSP; Apelação Criminal 1502643-45.2021.8.26.0542; Relator (a): Farto Salles; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Osasco - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/07/2022; Data de Registro: 26/07/2022, g.n.).

Em relação ao réu DANILO, em que pese tenha sido reconhecido em sede policial apenas por fotografia, é certo que em juízo a vítima narrou com detalhes toda a ação delitiva e o reconheceu como um dos autores do crime.

A respeito, veja-se: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E INEXISTÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA NA CONDUTA DO RÉU. NECESSIDADE DE REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. VERBETE SUMULAR N.º 07/STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 4. O reconhecimento realizado apenas por meio fotográfico, na fase inquisitorial, não provoca qualquer nulidade, na medida em que o Tribunal a quo consignou expressamente que o procedimento realizado em juízo observou os ditames do art. 226 do Código de Processo Penal e a comprovação da autoria delitiva ocorreu também com base nas outras provas carreadas aos autos. 5. Decisão que se mantém por seus próprios fundamentos. 6. Agravo regimental desprovido". (STJ. AgRg no AREsp Nº 377.046/RS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 24/04/2014, DJe 04/05/2014, publ. 08/05/2014).

Nesse ponto, oportuno destacar ainda que, realizado exames e confrontos papiloscópicos nos veículos, concluiu-se que "os fragmentos de impressões papilares sob números 219204, 219206 e 219210 coincidem, respectivamente, com os datilogramas anular direito, indicador direito e polegar direito de DANILO SILVA DE SOUZA, RG/SP nº 52.924.205-9 (vide anexos nºs 02 a 04). Com plena convicção pericial os infra-assinados expenderam a conclusão da identificação papiloscópica acima, referente às impressões cotejadas, devido às mesmas apresentarem absoluta analogia no que tange à existência dos elementos mais individualizadores de uma impressão digital, que na terminologia papiloscópica são denominados "Pontos Característicos", os quais se demonstraram coincidentes quanto à forma, direção e sentido de suas estruturas de linhas formadoras do campo digital, sendo encontrados em número suficiente para a confirmação da identidade pretendida." (fls. 137/144 do apenso).

Nesse contexto, a versão do acusado HENRIQUE de que voltava da casa de um amigo e a do réu CARLOS de que estava na casa de sua namorada, restou isolada nos autos.

Veja-se que os réus não se desincumbiram do ônus que lhes é imposto pelo art. 156 do Código de Processo Penal - não tendo arrolado testemunhas ou qualquer outro elemento que pudesse corroborar o alegado.

No que tange ao pleito defensivo de redução máxima pela tentativa, é mister

asseverar que os crimes ocorreram em sua forma consumada.

Em relação ao crime de roubo, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento de que se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa alheia, ainda que a posse não seja tranquila.

Neste sentido, a Súmula 582 do STJ: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

Igualmente, inviável o reconhecimento da forma tentada do delito de extorsão, eis que a mera exigência feita pelos réus já serviu para a consumação. Além disso, devidamente comprovada a obtenção da indevida vantagem econômica, conforme comprovante da transferência PIX (fls. 239 do apenso nº 1500593-70.2022.8.26.0361).

A esse respeito: "(...) a extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima é delito formal, consumando-se independentemente da obtenção da vantagem indevida (Súmula n. 96/STJ). O delito perfaz-se "no momento em que o agente emprega os meios aptos a constranger a vítima a lhe proporcionar indevida vantagem econômica" (CUNHA, Rogério Sanches. Manual de direito penal: parte especial (arts. 121 ao 361), 12. ed. rev., atual. e ampl. - Salvador: JusPODIVM, 2020, fl. 335) (HC n. 622.604/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 27/9/2021).

Configurada a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, inciso II, e no artigo 158, § 1º, ambos do Código Penal, relativa ao concurso de agentes.

No mais, importante destacar que o tipo penal previsto no artigo 158, § 3º, do Código Penal, não é autônomo, eis que é considerado explicativo de uma das formas de extorsão. Assim, como já decidido pelo E. STJ, a causa de aumento de pena prevista no § 1º do mesmo artigo é aplicável à forma qualificada prevista no § 3º.

Neste sentido:

"(...) 3. Tendo em vista que o texto legal é unidade e que as normas se harmonizam, conclui-se, a partir de uma interpretação sistemática do artigo 158 do Código Penal, que o seu § 1º não foi absorvido pelo § 3º, pois, como visto, o § 3º constitui-se qualificadora, estabelecendo outro mínimo e outro máximo da pena abstratamente cominada ao crime; já o § 1º prevê uma causa especial de aumento de pena. 4. Dessa forma, ainda que topologicamente a qualificadora esteja situada após a causa especial de aumento de pena, com esta não se funde, uma vez que tal fato configura mera ausência de técnica legislativa, que se explica pela inserção posterior da qualificadora do § 3º no tipo do artigo 158 do Código Penal, que surgiu após uma necessidade de reprimir essa modalidade criminosa".

Ainda: "Ficou explicitado, na narrativa fática firmada na origem, que o delito de extorsão foi praticado por vários agentes e com o emprego de armas, hipótese em que é aplicável a causa de aumento do art. 158, § 1.º, do Código Penal, a qual é compatível com a forma qualificada da extorsão do art. 158, § 3.º, do Código Penal" (Resp n. 1.353.693/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 13/9/2016, DJe 21/9/2016).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA E DO CONCURSO DE AGENTES. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A teor dos precedentes deste Superior Tribunal, ante a interpretação sistemática do art. 158 do CP, é possível a incidência das causas especiais de aumento de pena do § 1º (concurso de agentes e emprego de arma) tanto na extorsão simples (caput) quanto na qualificada pela restrição da liberdade da vítima (§ 3º), inobstante a ordem dos parágrafos no tipo penal, pois a Lei n. 11.923/2009 não tipificou crime diferente nem absorveu circunstâncias mais graves da extorsão já enumeradas previamente. 2. Em situações outras, esta Corte já rechaçou a mera interpretação topográfica e reconheceu ser compatível a utilização de majorante ou privilégio previstos em parágrafo anterior à qualificadora, desde que relacionados a idêntico crime, como in casu. 3. Agravo regimental não provido (AgInt no HC 439716 / SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 6ª T, j.21/06/2018).

Passo à dosimetria da pena.

Réu Henrique Santos de Bastos

Na primeira fase, respeitadas as diretrizes do artigo 59, "caput", do Código Penal, verifico conduta social negativa, eis que o réu praticou o crime durante livramento condicional, demonstrando que não se encontra apto à convivência social. Assim a pena é fixada em 1/6 acima de seu mínimo legal, perfazendo 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa, para o delito de roubo (artigo 157, caput, do Código Penal); e 07 anos de reclusão e 11 dias-multa, para o crime de extorsão qualificada (artigo 158, § 3º, do Código Penal).

Na segunda fase, presente a circunstância agravante da reincidência, a pena será elevada em 1/6, totalizando 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa, para o delito de roubo (artigo 157, caput, do Código Penal); e 08 anos e 02 meses de reclusão e 12 dias-multa, para o crime de extorsão qualificada (artigo 158, § 3º, do Código Penal).

Na terceira fase, considerando que os delitos foram cometidos em concurso de agentes, a pena será elevada em 1/3, chegando ao patamar de 07 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão e 16 dias-multa, para o delito de roubo (artigo 157, §2º, II, do Código Penal); e 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 16 dias-multa, para o crime de extorsão qualificada (artigo 158, §§1º e 3º, do Código Penal).

Os delitos foram praticados em concurso material (artigo 69, do Código Penal), razão pela qual somo as penas, totalizando 18 anos, 01 mês e 23 dias de reclusão e 32 dias-multa.

Réu Carlos Luís Bezerra Júnior

Na primeira fase, respeitadas as diretrizes do artigo 59, "caput", do Código Penal, verifico que o acusado ostenta duas condenações anteriores, que, embora sejam aptas a gerar reincidência, uma delas será nesta fase considerada diante da dupla reincidência. Aponto ainda que o acusado voltou a praticar outro delito durante cumprimento de execução da pena (prisão domiciliar), demonstrando conduta social incompatível com a autodisciplina e senso de responsabilidade. Assim, a pena deve ser aumentada em 1/5, totalizando 04 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão e 12 dias-multa, para o delito de roubo (artigo 157, caput, do Código Penal); e 07 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão e 12 dias-multa, para o crime de extorsão qualificada (artigo 158, § 3º, do Código Penal).

Nesse aspecto, em que pese a Súmula 241 do STJ estabeleça que a reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem admitido, no caso de diferentes condenações pretéritas com trânsito em julgado, a utilização de uma delas para caracterizar Maus Antecedentes, na fixação da pena-base, e outra, para considerar a reincidência, como agravante, na segunda fase da dosimetria penal.

Neste sentido: PENAL E PROCESSUAL. (I) ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E POSSE DE ARMA DE FOGO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE. CONTEXTO FÁTICO DIVERSO. (II) DOSIMETRIA DA PENA. MAUS

ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES DEFINITIVAS DIVERSAS. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. (...) 4. Nos moldes do enunciado n. 241 da Súmula desta Corte Superior,

a reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial. Nada obsta, porém, que, diante de diversas condenações definitivas pretéritas em desfavor do sentenciado, seja uma delas utilizada pelo sentenciante na primeira fase do cálculo da reprimenda, e a outra na segunda etapa da dosimetria, a título de reincidência. Precedentes. 5. Na espécie, correto o aumento da pena-base em 1/6 (um sexto) diante dos Maus Antecedentes do paciente, pois presente uma condenação definitiva em face do sentenciado, anterior à data do fato em análise, diferente da condenação utilizada na segunda etapa do cálculo da sanção para a configuração da reincidência. 6. Ordem denegada. (STJ. HC n. 241.666/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/3/2017, DJe de 21/3/2017, g.n.).

Ainda: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÕES DISTINTAS. ORDEM DENEGADA.

1. Alega-se que a valoração dos Maus Antecedentes e da reincidência na mesma condenação afrontariam o princípio do non bis in idem. 2. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que o bis in idem na fixação da pena somente se

configura quando o mesmo fato - a mesma condenação definitiva anterior - é considerado como signo de maus antecedentes (circunstância judicial do art. 59 do Código Penal) e como fator de reincidência (agravante genérica do art. 61 também do Código Penal). Precedentes. 3. Nada impede que condenações distintas dêem ensejo a valorações distintas, porquanto oriundas de fatos distintos. 4. Não se verifica constrangimento ilegal a ser sanado, pois o paciente possui mais de uma condenação definitiva, sendo possível utilizar uma para considerar negativos os antecedentes e a outra como agravante da reincidência, inexistindo bis in idem. 5. Habeas corpus denegado (STF. HC 99044, Relator(a): ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 27/04/2010, DJe-091, divulg. 20/05/2010, public. 21/05/2010, g.n.).

Na segunda fase, presente a circunstância agravante da reincidência, a pena será elevada em 1/6, totalizando 05 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão e 14 dias-multa, para o delito de roubo (artigo 157, caput, do Código Penal); e 08 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão e 14 dias-multa, para o crime de extorsão qualificada (artigo 158, § 3º, do Código Penal).

Na terceira fase, considerando que os delitos foram cometidos em concurso de agentes, a pena será elevada em 1/3, chegando ao patamar de 07 anos, 05 meses e 18 dias de reclusão e 18 dias-multa, para o delito de roubo (artigo 157, §2º, II, do Código Penal); e 11 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão e 18 dias-multa, para o crime de extorsão qualificada (artigo 158, §§1º e 3º, do Código Penal).

Os delitos foram praticados em concurso material (artigo 69, do Código Penal), razão pela qual somo as penas, totalizando 18 anos e 08 meses de reclusão e 36 dias-multa.

Réu Danilo Silva de Souza

Na primeira fase, respeitadas as diretrizes do artigo 59, "caput", do Código Penal, verifico conduta social negativa, eis que o réu praticou o crime durante livramento condicional, demonstrando que não se encontra apto à convivência social. Assim a pena é fixada em 1/6 acima de seu mínimo legal, perfazendo 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa, para o delito de roubo (artigo 157, caput, do Código Penal); e 07 anos de reclusão e 11 dias-multa, para o crime de extorsão qualificada (artigo 158, § 3º, do Código Penal).

Na segunda fase, compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, mantendo as penas acima aplicadas.

Na terceira fase, considerando que os delitos foram cometidos em concurso de agentes, a pena será elevada em 1/3, chegando ao patamar de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa, para o delito de roubo (artigo 157, §2º, II, do Código Penal); e 09 anos e 04 meses de reclusão e 14 dias-multa, para o crime de extorsão qualificada (artigo 158, §§1º e 3º, do Código Penal).

Os delitos foram praticados em concurso material (artigo 69, do Código Penal), razão pela qual somo as penas, totalizando 15 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão e 28 dias-multa.

A pena de multa deverá ser calculada em seu mínimo legal, ante a ausência de comprovação da situação econômica dos réus.

O regime inicial de cumprimento de pena é o fechado, considerando a gravidade dos crimes praticados e a quantidade da pena aplicada, nos termos do artigo 33, § 2º, "a", do Código Penal.

Ante todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR:

(i) HENRIQUE SANTOS DE BASTOS, qualificado nos autos, à pena de 07 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 16 dias-multa, no mínimo legal, como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, c.c. arts. 29, caput, e 61, I, todos do Código Penal, e à pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 16 dias-multa, no mínimo legal, como incurso no artigo 158, §§1º e 3º, c.c. arts. 29, caput, e 61, I, todos do Código Penal.

Na